

1500069-22.2021.8.26.0551
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500069-22.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500069-22.2021.8.26.0551
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035149/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16087457 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 350/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2035149 - 04º D.P. LIMEIRA, 350/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ivanildo Severino de Souza

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

IVANILDO SEVERINO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII (arma branca), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j",

ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 03h30min, nas dependências do posto de combustíveis "AUTO POSTO PILOTT LTDA.", situado na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, nº 4.820, neste município e comarca, subtraiu para si a quantia total de R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) pertencente ao estabelecimento comercial acima descrito, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), contra a vítima Eldes da Rocha Camargo.

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2021 (fls. 62/64).

O réu foi citado (fl. 100) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/105).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, não sendo o réu ao fim interrogado, pois revel.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a parcial procedência da pretensão acusatória, com o decote da causa de aumento do emprego de arma (fls. 150/154). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a desclassificação e, subsidiariamente, realizou ponderações sobre a pena (fls. 158/163).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece parcial acolhimento.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/22), auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fl. 23), laudo pericial da faca (fls. 98/99), prova oral colhida na fase inquisitiva e em juízo.

Igualmente, a autoria delitiva é certa e está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de modo que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório, como pugnado pela combativa defesa.

Com efeito, a vítima Eldes da Rocha Camargo, frentista, alegou que estava no posto, tendo o réu atravessado a avenida e pedido cerveja. O acusado em seguida anunciou o assalto e exigiu que fosse levado ao caixa, dizendo que estava armado, mas não mostrou nada. A vítima foi até o caixa para pegar o dinheiro, quando um amigo do frentista, "Marcão", apareceu para abastecer. Eldes informou sobre o roubo a "Marcão", o qual acionou a viatura da Guarda Municipal, que estava passando. Os guardas, assim, prenderam o acusado, que estava na posse de uma faca. Reconheceu na delegacia o réu como sendo o autor do roubo. Nunca o tinha visto.

Em uníssono, os Guardas Municipais RENATO VANDERLEI HANSEN e JÚLIO CEZAR PRODOSIO ALVES DOS SANTOS afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram solicitados por um cidadão, informando sobre eventual crime em andamento no posto de combustíveis por uma pessoa suspeita. Chegando ao local, avistaram o referido rapaz, o qual tentou evadir-se ao avistar a viatura. Conseguiram abordar o réu do outro lado da avenida, em frente ao posto, sendo encontrado com ele uma faca e certa quantia em dinheiro. Disseram que a vítima reconheceu o acusado.

Por fim, o denunciado não foi ouvido em juízo, pois revel, e na delegacia optou por permanecer em silêncio (fl. 10).

Nesse passo, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o firme reconhecimento realizado pela vítima, tem-se que restou demonstrado de forma satisfatória no feito que o acusado foi autor do crime de roubo, inclusive porque não há nos autos nenhuma outra narrativa, já que o acusado deixou de manifestar-se.

Cumpra assinalar que a palavra da vítima, em delitos como o ora em comento, possui relevante valor probatório para esclarecimento dos fatos ocorridos, na medida em que não possui ela interesse outro, senão a busca da verdade. Nesse sentido:

PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto. (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16.04.2009 - destacou-se).

Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos. (TJSP - Apelação Criminal nº 993.05.025506-9 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Oliveira Passos - j. 17.09.2008 - destacou-se).

Denota-se, portanto, que o conjunto probatório colhido é seguro, convincente e unânime no sentido da condenação, excluindo-se unicamente a majorante do emprego de arma branca, já que a vítima não afirmou ter visualizado o artefato, embora tenha sido apreendido com o réu no momento da prisão.

Não há se falar em desclassificação, na medida em que o ofendido confirmou que o acusado o ameaçou e intimidou verbalmente, o que basta para a configuração do roubo.

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são adequadas, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pelo réu. Nesse sentido:

Furto qualificado pelo concurso de agentes - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus - Concurso de agentes bem evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexos causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para

a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não comprovada a causa de aumento do emprego de arma, inexistindo, ainda, outros elementos de modificação, resulta a reprimenda final em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em virtude do montante de pena, da gravidade em concreto do crime, das circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade, estabelece-se o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, sendo insuficiente à reprovação e prevenção de delito de roubo a imposição do regime aberto, adequado apenas a infrações penais mais brandas.

Incabíveis a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, ou o "sursis", tendo em vista a quantidade de pena e o emprego de grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado IVANILDO SEVERINO DE SOUZA, devidamente qualificado, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Tendo o réu sido beneficiado por decisão proferida em sede de "Habeas Corpus" (fls. 89/92), concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observados os efeitos da assistência judiciária gratuita, já que assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA